

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2615/2533

บริษัท หนังสือพิมพ์ แนว หน้า จำกัด
กับพวก

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน การพิมพ์ สำหรับ
กรุงเทพมหานคร

ผู้คัดค้าน

คำสั่งของคณะกรรมการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 มาตรา

การพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า "จับทุตซาอุ ฯ บงการฆ่า3 เพื่อนร่วมชาติ" ซึ่งเป็น
เท็จนั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2(6) และข้อ 4 แห่งคำสั่งของคณะกรรมการ
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 ผู้คัดค้านมีอำนาจที่จะดำเนินการแก่ผู้ร้องตามข้อ 7 และ
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ของผู้ร้องได้เคยถูกเตือนมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังฝ่าฝืนข้อ 4 ซ้ำ
อีก ดังนั้น ที่ผู้คัดค้านใช้ดุลพินิจสั่งถอนใบอนุญาตบรรณาธิการและเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ของผู้ร้องตามข้อ 7 วรรคสอง จึงชอบแล้ว.

การพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า "จับทุตซาอุ ฯ บงการฆ่า3 เพื่อนร่วมชาติ" ซึ่งเป็น
เท็จนั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 2(6) และข้อ 4 แห่งคำสั่งของคณะกรรมการ
ปกครองแผ่นดินฉบับที่ 42 ผู้คัดค้านมีอำนาจที่จะดำเนินการแก่ผู้ร้องตามข้อ 7 และ
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ของผู้ร้องได้เคยถูกเตือนมาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังฝ่าฝืนข้อ 4 ซ้ำ

อีก ดังนั้น ที่ผู้คัดค้านใช้ดุลพินิจสั่งถอนใบอนุญาตบรรณาธิการและเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ของผู้ร้องตามข้อ 7 วรรคสอง จึงชอบแล้ว.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>